

Accordo integrativo e modificativo del contratto di lavoro per l'adesione al programma di rete

TRA:

REFERENTIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, il Dott. Marconi Marcello, con sede legale in Via Niccolò Porpora, n. 12 - Cap 00198 Roma (RM), CF/P.IVA 03756470542, (di seguito anche solo "**REFERENTIA**"); e **IDEA-RE S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Dott. Marconi Marcello, con sede legale in Via Niccolò Porpora, n. 12 - Cap 00198 Roma (RM), CF/P.IVA 13944791006, (di seguito anche solo "**IDEA-RE**"); e **K-DIGITALE S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Dott. Marconi Marcello, con sede legale in Via Niccolò Porpora, n. 12 - Cap 00198 Roma (RM), CF/P.IVA 03515810541, (di seguito anche solo "**K-DIGITALE**"); e **CONVERGENCE S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Dott. Marconi Marcello, con sede legale in Via Niccolò Porpora, n. 12 - Cap 00198 Roma (RM), CF/P.IVA 02444990549, (di seguito anche solo "**CONVERGENCE**"),

anche "*Imprese*" o "*Codatori di lavoro*", da un lato

E

VISPA ALESSANDRO, nato a Perugia (PG), il 29/08/1981, residente a Perugia (PG) Via Giambattista Vico, n° 16 CF – VSPLSN81M29G478N, attualmente impiegato con contratto di lavoro subordinato presso IDEA-RE SRL (di seguito "*Lavoratore*"), dall'altro.

PREMESSO:

- che le Imprese in epigrafe hanno stipulato in data 19/03/2025, per atto notaio Niccolò Tiecco, repertorio n° 15.767, un contratto di rete (di seguito "Contratto di Rete") della durata fino al 31/12/2034, con la finalità di collaborare allo sviluppo di soluzioni tecnologie innovative, con particolare riguardo alla realizzazione di piattaforme digitali avanzate e all'integrazione di tecnologie basate su intelligenza artificiale, machine learning e Internet of Things;
- che il Contratto di Rete sottoscritto dalle Imprese prevede l'affidamento della gestione delle attività operative connesse all'attuazione del Programma di rete in favore di un "*Ufficio di Rete*" (di seguito anche "**UR**"), coordinato e diretto da un Responsabile nella persona dell'Ing. Marta Pigliautile, con delega di funzioni per la gestione, tra l'altro, dei rapporti di lavoro in codatorialità;
- che il Lavoratore attualmente presta la propria attività lavorativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso IDEA-RE SRL, con decorrenza 06/09/2022, qualifica di impiegato, livello 3°, mansioni di Operatore di Ricerca;
- che il Lavoratore ha manifestato il proprio consenso espresso alla trasformazione di detto rapporto in regime di codatorialità tra le Imprese aderenti alla Rete alle condizioni e secondo le modalità di eseguito descritte.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Imprese da un lato e il Lavoratore dall'altro

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Accordo di codatorialità nell'ambito del programma di rete e identità delle parti

A decorrere dal 01/06/2025, il rapporto di lavoro instaurato dal Lavoratore in data 06/09/2022 con IDEA-RE SRL, sarà regolato, nell'ambito del Contratto di Rete di imprese di cui in premessa, in regime di codatorialità tra REFERENTIA SRL, IDEA-RE SRL, K-

DIGITALE SRL e CONVERGENCE SRL, in conformità alle disposizioni contenute nel predetto Contratto di Rete e alle normative vigenti. In particolare, le imprese aderenti al Contratto di Rete che sottoscrivono il presente addendum di codatorialità con il Lavoratore assumono il ruolo sostanziale di "Codatori", impegnandosi congiuntamente e solidalmente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e legali derivanti dal rapporto di lavoro.

Pertanto, per effetto del presente accordo, l'identità delle parti del rapporto di lavoro è la seguente:

Datore di lavoro/Impresa di Riferimento IDEA-RE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, il Dott. Marconi Marcello, con sede legale in Via Niccolò Porpora, n. 12 - Cap 00198 Roma (RM), CF/P.IVA 13944791006;

Codatore di lavoro: K-DIGITALE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, il Dott. Marconi Marcello, con sede legale in Via Niccolò Porpora, n. 12 - Cap 00198 Roma (RM), CF/P.IVA 03515810541; e REFERENTIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, il Dott. Marconi Marcello, con sede legale in Via Niccolò Porpora, n. 12 - Cap 00198 Roma (RM), CF/P.IVA 03756470542; e CONVERGENCE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, il Dott. Marconi Marcello, con sede legale in Via Niccolò Porpora, n. 12 - Cap 00198 Roma (RM), CF/P.IVA 02444990549

Lavoratore: Sig. VISPA ALESSANDRO, nato a Perugia (PG), il 29/08/1981, residente a Perugia (PG) Via Giambattista Vico, n° 16 CF – VSPLSN81M29G478N;

La gestione del rapporto di lavoro con il Lavoratore, limitatamente ai poteri previsti nel presente Addendum, è affidata al **Responsabile dell'Ufficio di Rete**", (di seguito anche **Responsabile dell'UR**"), cui i Codatori hanno affidato, attraverso apposita delega di funzioni, l'esercizio, per loro conto, del potere direttivo, disciplinare di controllo.

L'impresa IDEA-RE SRL, designata quale "*Datore di lavoro di Riferimento*", continuerà ad assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, retributivi, previdenziali e assicurativi riguardanti la gestione del rapporto di lavoro.

. Inquadramento contrattuale e mansioni – Esercizio del potere direttivo e disciplinare

Il Lavoratore continuerà a svolgere le mansioni attualmente assegnate, corrispondenti alla qualifica di impiegato, *livello 3°* del CCNL TERZIARIO - Confcommercio, con le eventuali variazioni necessarie per l'adeguamento alle esigenze operative della Rete.

In particolare, in presenza di esigenze organizzative, gestionali e/o produttive della rete, il Responsabile dell'UR potrà disporre le variazioni di mansioni ritenute necessarie limitatamente alle attività dell'UR.

È altresì consentito al Responsabile dell'UR, nel rispetto delle norme di legge e del CCNL applicato ed in relazione alle esigenze organizzative connesse agli obiettivi della Rete, assegnare il Lavoratore a mansioni di livello inferiore, garantendo in ogni caso la conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, eccetto gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Sul piano disciplinare, saranno considerate rilevanti le condotte tenute dal Lavoratore nei confronti dei Codatori e/o comunque a qualsiasi titolo connesse alla realizzazione degli obiettivi e del programma di rete. Il potere disciplinare sarà esercitato dal Datore di lavoro di riferimento, su proposta del Responsabile dell'UR, con riguardo al CCNL dal medesimo

applicato, nonché a regolamenti disciplinari interni eventualmente approvati dalle Imprese retiste.

3. Trattamento economico

La retribuzione lorda mensile, nonché gli elementi accessori, è quella attualmente prevista per il livello o categoria indicata dal C.C.N.L. applicato e dal contratto di lavoro individuale sottoscritto dal Lavoratore con l'Impresa di riferimento e rimarrà inalterata a seguito del passaggio in regime di codatorialità tra le imprese retiste.

4. Orario di lavoro - Programmazione orario normale di lavoro, condizioni per straordinario e relativo trattamento.

L'orario di lavoro rimarrà invariato. Qualora esigenze gestionali, organizzative o produttive inerenti le attività di rete lo richiedano, il Responsabile dell'UR potrà disporre, nel rispetto del CCNL applicato e di eventuali accordi aziendali, variazioni all'orario di lavoro in essere o autorizzare l'esecuzione di lavoro straordinario.

Tale facoltà verrà esercitata nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle condizioni contrattuali concordate, garantendo sempre una comunicazione tempestiva e adeguata al lavoratore.

5. Luogo di lavoro

La sede principale di lavoro rimane fissata in Perugia (PG), Viale Tazio Nuvolari, n° 21.

Tuttavia, in ragione delle esigenze operative delle imprese aderenti alla Rete, il Lavoratore, se richiesto, sarà tenuto a svolgere temporaneamente l'attività in altre località, in trasferta o distacco, anche al di fuori del comune di residenza, secondo le necessità di servizio e le disposizioni del Responsabile dell'UR. In caso di trasferta verrà riconosciuto il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva vigente applicata al rapporto di lavoro.

Le Imprese Codatrici, per il tramite il Responsabile dell'UR, si riservano la facoltà di disporre trasferimenti del Lavoratore ad altre sedi operative, per motivi comprovati di natura tecnica o organizzativa, nel rispetto delle procedure stabilite dal Contratto di Rete e della normativa vigente in materia di trasferimenti di personale.

Resta ferma la possibilità di svolgere l'attività lavorativa in modalità di lavoro agile secondo gli accordi individuali già in essere con l'impresa di riferimento di cui viene confermata in questa sede la validità.

6. Clausole di riservatezza e obbligo di fedeltà

Il Lavoratore si impegna a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni aziendali di cui verrà a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, anche nei confronti delle altre imprese aderenti alla Rete. In particolare, il Lavoratore si impegna a: i) mantenere la riservatezza sui fatti, i documenti, le notizie, le informazioni, nonché in generale tutto quanto concerne il know how delle Imprese codatrici (di seguito complessivamente definite come "Informazioni"), di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione a e/o nello svolgimento delle mansioni di sua competenza; ii) non utilizzare le Informazioni per scopi diversi, in tutto o in parte, dall'attività lavorativa; iii) non utilizzare le Informazioni per vantaggi personali e/o di terzi; iv) mantenere segrete le Informazioni e non divulgarle o altrimenti renderle note a terzi, sia direttamente sia indirettamente; v) adottare ogni altra misura necessaria per garantire il rispetto della confidenzialità delle informazioni. La divulgazione a terzi di Informazioni, senza preventiva autorizzazione da parte delle Imprese codatrici, potrà dar luogo all'avvio di un procedimento disciplinare, oltre ad obblighi risarcitori.

Ai sensi dell'art. 2105 c.c. resta espressamente inteso che con la sottoscrizione del presente contratto il Lavoratore rinuncia, per tutta la durata del rapporto di lavoro, a trattare affari, sia

per conto proprio o di terzi, per soggetti che svolgono attività in concorrenza con le Imprese codatrici.

7. Patto di non concorrenza

Non è previsto il patto di non concorrenza.

8. Consenso alla estensione del contratto di lavoro in codatorialità a nuovi retisti

Con la sottoscrizione del presente atto, il Lavoratore esprime il consenso affinché il proprio rapporto di lavoro sia gestito nell'ambito delle esigenze e delle attività che costituiscono il programma della Rete di imprese, con eventuale estensione del rapporto di lavoro in favore di nuovi codatori di lavoro retisti che entreranno a far parte della rete, senza che il Lavoratore sollevi riserve, né espresse né tacite, per tutti gli effetti di legge e del contratto di rete in essere.

9. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto integrativo, restano valide le disposizioni del contratto individuale di lavoro precedentemente sottoscritto, in quanto compatibili con il nuovo regime di codatorialità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Perugia lì, 23/05/2025

Il Lavoratore

Alessandro Vispa

REFERENTIA S.r.l.

li li

IDEA-RE S.r.l.

li li

K-DIGITALE S.r.l.

li li

CONVERGENCE S.r.l.

li li